

为治一得编

何耿绳

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

●序

●拟禀五则

●养捕比捕章程

●管见偶存

●附录

●例案简明

●学治述畧

3

5

6

8

10

18

21

32

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

●序

余自壬午释褐后先后为宰者十余年凡有关于吏治诸书公馀之暇常时披览藉资考镜每就知交丐其所著如稟牒示谕各条不拘一格但有裨于出治确为良法简而易行者即择录存弃行篋往往通变见诸施行日久裒集成帙因刊刻以公同好未附旧存自著稟示数条不敢谓为治谱之书抑亦初试製锦者一得之助耳道光辛丑七月灵石何耿绳

余同年友灵石何君玉民由道光壬午进士即用知县籤製陝西任褒城调渭南勤勤恳恳幅无华中丞卢厚山先生以循吏荐并入计典卓异未及赴部适以忧去官壬辰服阙谒选得直隶之定兴县地当孔道又值歉收之岁疲于供顿君独经理裕如而民不累癸巳夏调永年令时余掇永篆与君为先后任一见如旧相得聆其言论丰采恂恂有古君子风知不同于俗吏之所为矣甲午夏君擢大兴京县是秋余亦由宁津迁宛平同官畿辅朝夕过从每有商榷君无不虚心以纳其德量尤不可及乙未秋承办西陵大差大宛道段各有疆址地盘支应向不画一君独以余应事敏捷自称不逮惟余言是从余亦不敢自外驰驱鞍马之暇穹庐一灯相视莫逆如是者两阅月迨藏事有日君篋中已尽函驰取夫人奩物付之质库犹不足余特假数百金以偿之嗣余因疾乞假于上官而君旋得东路同知丁酉余起病仍回直隶补清苑首邑庚子迁务关同知辛丑擢守永平壬寅授大顺广道时君任东路已八年自视窃?欠然益勤于治先是

蠢动海疆不靖余与君皆调赴海口防堵君驻宁河县之北塘余守山海关隘相距七百餘里各司粮台出纳调和将帅抚辑军民两人者常心心相印第君以诚格人余以智应物用不必同期于有济以无负钜艰斯已耳今年秋

就抚防撤予视事大名君适摄武安篆手出学治一得编示余余受而读之有闻所已闻者有闻所未闻者疏而不漏简而易行于初入仕版者示以製锦之规可不谓良工苦心欤且夫郎官上应列宿出宰百里苟非其人则民受其殃安得如君数百辈布满天下与斯民休养生息为国家培元气于久远而吏治不衰也顾君即不能徧歷天下而此编一出使天下郎官人资攷镜日计不足月计有馀庶几西汉循良之风再见今日其有益于世道民生者岂浅鲜哉因不揣而为之序

道光二十二年岁次壬寅小除前一日江右年愚弟彭玉雯书于大名道署之饮香书屋

●拟稟五则

【刘默园观察著】

灵石何耿绳辑

一恭照圣祖仁皇帝圣谕广训一册敦孝弟厚风俗凡有关于世道人心者无不至周极备地方官果能实力奉行割切讲解可冀民心正而风俗淳常见州县每于朔望循例宣讲率皆奉行故事照文读过毫无发明听者寥寥亦复置若不闻至于穷乡僻壤终身不得与闻其说者比比皆是职愚昧之见各州县应就地方之大小村庄之多寡酌量捐刷圣谕数百本颁发各乡镇村庄敬谨存贮祠庙谕令各于乡党中选择通晓文义口齿清楚之人每月朔望以土音明白宣讲州县官于春秋农隙之际轻骑减从亲历四乡督同讲解不特可以化导愚蒙移易风俗并得与绅耆时常相见使知官长之慈爱与父兄尊长无异问悉民间之疾苦访察地方之利弊庶与徒事具文者不同也

一州县为亲民之官必须以民事为已事认真体察确知利弊之所在然后见诸施行庶几办理得宜刑罚适中可期民心允服州县莅任其玩视民瘼者无论已每有夙闻其地民情刁健书役疲玩预存一严加整顿之见并不察其因何刁健疲玩之由一味酷刻从事往往措施失当或任性武断刁民猾吏辄藉为口实架词上控及核其是非之真上控者固多虚诬本官究亦不能辞咎原其初心则犹是为整顿起见而事已决裂不可挽回矣职窃以为州县莅任之初似不可预存成见过于严厉惟当虚衷体察地方民情谘访利弊次第办理择其风俗刁敝最为閭阎之害者逐件出示割切化导如有冥顽不灵罔知悛改然后绳之以法庶可冀民无怨言上下相安可以徐讲化理矣

一办理命案以尸伤为凭尸伤之下手情形当以亲身细验落膝初供為準盖报验之初凶手证佐人等未经讼师唆弄当时相验精细尸伤既鲜有游移兼以悉心推鞠当不难得其真供若使旷日持久一经讼师唆弄犯供愈审愈游案情反多疑窦迨至提省发审往往于原讯供情大相迳庭检验尸伤舛错互异以致罪有出入者此皆初验时或避臭或轻听不为详慎辨认之所致也初任州县公事既未能件件谙悉即难免不为人所欺朦相验尸伤审鞠命案尤必平日留心讲求临事勿嫌烦碎慎之又慎犹恐错悞况敢率意从事乎再命案内传提人证以少为贵多传一人到案徒为书差鱼肉务宜斟酌而后传之讯明后应取保者立时取保母任书差押累是又在忠信明决者之造福也

一捕快一项在各役内最为卑贱充斯役大率皆係穷极无聊之辈例给工食为数无多不足以资养赡遇有呈报赃重之案比则满杖忍痛跣缉问有破获重大窃案应行解勘者向来多係捕役赔贴解费是捕役为各役中最苦之人而所办又係赔贴费用之事似此利少害多而欲使之不参贼分肥不嘱贼诬扳不唆犯翻供乌可得耶贼匪既为捕役所豢养则捕贼联为一气恣意妄为无所顾忌此地方之所以报窃频仍终鲜破获也职以为为州县者当平日细心暗查地方情形窝家住址贼匪来历于贼供之中留心众贼姓名年貌踪迹随手密记之设

法钩线查拏一面设立养捕比捕章程捕役每名每月除额给工食外酌赏给月钱月米以贍其家如能破获一案按贼犯罪名轻重酌予赏赍一切解犯所费官为捐给勿令捕役赔累再将地方报窃案件立一总簿每月望日按卯责比毋稍轻贷如此明定赏罚之后捕役具有天良自必认真缉捕闻阁可期安堵第前项捐赏银两统年计算虽为数不少然在地方官分所当为只须服食起居间略知樽节便足办此于公事有裨多矣

一民间雀角细故原可平情理释百姓初无涉讼之心多因讼师唆弄煽惑遂尔架捏虚词牵连无辜混行呈告在讼师之意只图耸准拖累得以于中取利并不乐于对簿是以串嘱书差多方捺搁迨原告不愿终讼情甘具息请销而讼师之慾壑未充又复从中箝制使之欲罢不能甚至有痛哭叩头求其息事而不可得者故讼之一事实为乡民耗财之源讼师尤为民间之害全在地方官听断勤明速为审理使讼棍无所施其伎俩庶民困得以渐甦再于收词听讼之际剴切化导使小民渐知讼则终凶之理得息便息其有必须审理者则宜速而勿缓府县出示编审案件实为清讼之良法每逢农隙之际调齐案卷逐件查核将唤讯各案一体编列审期出示晓谕随到随审随结毋使延搁如有两造不愿终讼者察其词理无关紧要准取两造息结销案庶讦讼可期渐稀民无延累之苦矣至于聚赌窝娼之事州县境内在所不免此皆大耗民财有关风化之事尤宜不憚勤劳随时明白晓谕切实化导倘有积惯窝留娼赌之家即当亲访明确严拏惩办毋稍姑息以戢浇风

●养捕比捕章程

【刘默园观察任平湖县著】

谕捕班各役知悉照得捕役一项专为缉匪而设平邑界连江省壤接海滨贼盗之多甚于他邑以至报窃之案不一而足破获者甚属寥寥推原其故皆因捕役得受陋规怠缓从事在贼匪有恃无忌以捕役为护身之符在捕役趋利如鹜以缉贼为养身之具于是串通勾结恣意妄为贻害闾阎莫此为甚更有因破获重案解司解院需费不貲于是各存观望之心亦在所不免本县下车伊始洞悉弊端第积习已深若一味绳之以法而不量为调剂不特于公事仍无裨益即该捕役等亦势难枵腹从事今本县捐廉设立养捕及比捕章程明定赏罚以期有案必破地方肃清该捕役等口食有资解费无虑自当各发天良认真缉捕以副本县靖匪安良之意尔等果能有案即破本县必然有获即赏倘敢徇于积弊仍前疲玩惟有执法严惩并将该捕役等之家属收禁并比决不稍为宽贷也今将章程开列于左

养捕章程

比捕章程

○养捕章程

押捕总头役一名工食之外每月给饭钱一千二百文给米六斗

捕班头役三名每月每名给饭钱九百文给米五斗

坊捕十二名每月每名给饭钱六百文给米三斗

管翼房捕役每月每名给饭钱六百文米三斗

每办解院窃案一起帮给盘费钱二十四千文

每办解司窃案一起帮给盘费钱十六千文

每办解府窃案一起帮给盘费钱八千文

如案内人犯名数众多随时酌量加给决不使捕役赔费一文

○比捕章程

坊捕名下报窃之案凡计赃二十两以下者限一月内破获二十两以上者限二十日内破获

如违按月查比一次五十两以上者限十五日内破获如违按二十日查比一次计赃及贯逾贯者限十日内破获如违按十日重比一次

坊捕名下遇有偷牛之案先行提责二十板仍限十日内破获如违即照逾贯例每十日重比一次因农牛有关农作是以严惩

坊捕名下如一月之内无报窃之案记功一次赏差一次两月之内无案记功二次再赏差二次三月之内无案记大功一次赏差三次半年之内无案记大功二次再赏差三次仍赏银五两一年之内无案赏银十两细布袍褂料二件并赏给花红以示奖励

坊捕名下缉获逃军逃流一名记功二次赏差二次缉获逃徒一名记功一次赏差一次如能破获逾贯及贯并一切大小窃犯者随时酌量赃罪轻重从优奖赏其购线之费准该捕等预禀请给决不批驳每月十五日传齐各捕查比一次若限二十日破获之案仍按限禀比不在此例

凡遇发给内单缉捕之案至十日后有获无获责成该经承及押捕头役各查禀一次如不破获该承即一面送票传比不得徇庇延搁

●管见偶存

灵石何耿绳著

清讼源示

民间易犯科条示

褒城地方情形稟

整飭捕务并拟弭盗清盗稟

署规

○清讼源示

为剴切晓谕以清讼源事本县莅任以来凡遇民间词讼随到随审向无积压但查所控呈词多因口角微嫌肇端构讼尔等愚民只知逞一时之忿不知一纸入公门官则据情出票差则藉票需索迨至当堂审结原被已受累无穷本县即日勤堂事与尔百姓剖断是非总难保无书差朦弊至有暗中延搁之件更有一种刁徒只图准状不图审结藉以遂其拖累被证之计甚至经旬累月票传不到尤堪痛恨皆由尔百姓平日不知教化一味自逞乡愚遂至奸伪百出无所忌憚为此示阖县军民人等知悉凡人处一家之中宜孝敬尊长慈爱卑幼见义必为见利必让如我之伯叔是父母之手足我之兄弟是我自己之手足告伯叔者如伤父母之手足一样告兄弟者如伤自己之手足一样试思人即至愚岂有自己肯伤坏自己手足之人如此一想可见家庭构讼大是不祥之事至本家同族当念先人一本之谊相处以礼让为先一切交涉事件须秉公同议勿有偏私以至争竞推至三党亲戚皆係休戚相关之人物轻易便伤和气致启争端即同村邻里皆朝夕见面之人亦当加意和睦遇事提携偶有争执总要从容解释能让一步能忍一分自然便可无事本县念尔百姓与其兴讼守候不如无事安閒贫者宜习于勤劳毋藉端图赖富者宜居心宽厚勿刻薄待人各守本分乐业安居此本县所日望于尔百姓者倘有前项刁徒希图拖累之人经本县访闻或案经审实定当尽法惩治决不稍宽尔百姓其曲体本县保护尔等不过恐尔百姓身受扰累不得各安生业流为不肖之意自示之后尔百姓果能互相诤诫从此洗心涤虑勉为盛世良民自然上召天和下徵人瑞本县与尔百姓休养生息同乐太平庶不负此谆谆训戒之意尔特示仰四乡绅士生童以及乡保等凡通晓文义之人将此示互相传解务使山僻居民咸与闻知毋得视为具文置之高搁

○民间易犯科条示

为申明定例谆切晓谕事照得小民犯法由于不知律例而不知律例由于未经见闻顺属州县为首善之区民情本属淳厚但其中亦有良莠不齐良者心能向善自必恪守王章莠者妄

逞无知每致轻罹法网本厅莅任以来采访舆情往往有无识愚民废耕废贾聚赌宿娼既无恒心亦无恒业日久习为无赖因而尚气打降酿成人命并有鼠窃狗偷流于盗贼通姦诱拐竟成匪徒更有因口角细故听信讼棍挑唆讐告无休甚至干名犯义殴骂尊长以及惑于邪教拜师传徒凡此风俗人心之害殊堪痛恨第不教而杀有所未忍兹特摘列律法数十条遍示晓谕以儆刁顽而正人心为此示仰军民人等知悉此后务须安分守法革面洗心勿犯尊长勿习邪教勿效盗贼讼棍勿萌凶念奸心父训其子兄勉其弟贤者导愚善者化恶俾人人均为良民本厅有厚望焉倘敢愍不畏法律意妄为律条具在国法难逃各宜凛之毋貽后悔特示

一子孙骂祖父母父母并绞妻妾有犯罪同如骂缌麻以至期亲尊长分别问拟杖徒

一子孙殴祖父母父母皆斩杀者凌迟处死妻妾有犯罪同如殴期亲尊长分别折伤办伤笃疾问拟杖徒流绞其缌麻以至大功亦有由杖罪加至绞罪之条如殴尊长致死又有斩决凌迟之律

一传习各项邪教如有谋逆重情不分首从皆凌迟处死正犯亲属男丁斩决妇女缘坐财产入官

一传习白莲白阳八卦等邪教习念荒诞不经呪语拜师传徒惑众为首拟绞立决为从发遣充军其红阳教及各项教会名目并无传习呪语但供有飘高老祖及拜师授徒者罪应发遣即虽未传徒或曾供奉邪神及收藏经卷罪充军坐功运气亦拟杖罪至真空家乡无生父母从前林清教案因此坐问重罪尤不可犯

一军民僧道人等妄称谳晓扶鸾祷圣书符咒水或烧香聚徒夜集晓散并捏造经咒邪教传徒敛钱一切左道异端煽惑人民首犯拟绞为从发遣并军民人等寺观住持不问来历窝藏接引容留披剃冠簪至十人以上者罪应充军邻甲知情不举拟杖

一平人鬪殴成伤罪应答杖如係办伤及成废并至笃疾则罪应徒流若至死罪应拟绞谋故杀害又当拟斩

一凶徒因事忿争执持腰刀朴刀顺刀铁枪弓箭并铜铁筒剑钺斧扒头流星等项凶器及并非民间常用之物但伤人者俱拟充军如回民糾伙共殴但有一人执械不分首从充军

一威逼人致死伤重者充军伤轻者问徒私和人命者拟杖知情隐藏罪人各减罪人之罪问拟

一强盗已行得财者不分首从皆斩杀人放火姦淫者斩梟白昼抢夺得财者拟徒赃多并有拒捕情形者分别问拟军绞窃盗满贯者绞三犯拟流积猾充军窝藏强盗窃匪者充军窝窃三名拟军邻右知而不首者拟杖

一盗民间马驴等畜计赃以窃盗论罪如盗牛隻仍于本罪上加枷号

一盗田野穀麦菜果及无人看守器物者并赃准窃盗论罪

一恐吓并马?匡骗人财物者计赃准窃盗论分别加等不加等治罪

一军民犯姦罪应杖枷因而拐逃又应充军伙众强姦良家子弟并轮姦妇女首犯斩决为从绞候调姦图姦未成分别枷号纵容妻妾与人通姦本夫拟杖妇女离异归宗

一亲属相姦分别服制远近问拟枷号充军绞斩

一兄亡收嫂弟亡收弟妇俱绞平人买休卖休各杖离异财礼入官

一居父母丧及僧尼道士犯姦者各加凡姦罪二等治罪

一宿娼者杖罪如买良为娼并窝留娼妓者治罪分别徒流

一犯赌者枷杖开场抽头者拟徒造买赌具充军

一放火故烧人房屋抢夺财物者斩决怀挟私仇放火烧燬房屋者绞候如係空地间房及塲园堆积柴草等物者满流

一犯无引私盐杖徒越境兴贩充军聚众擅用兵仗拒敌官兵杀人者斩梟为从拟绞私贩硝磺杖徒窝藏囤贩及知情卖与私贩俱照私贩例治罪硝磺入官合成火药卖与盐贩以及匪人者充军邻右知而不首者杖

一积惯讼棍播弄乡愚教唆扛帮词讼者罪应拟军诬告人者加所诬三等治罪越诉者笞五十又讼词只准一告一诉所告必须实犯实证不准波及无辜及陆续投词牵连原状内无名之人者一概不准仍从重治罪

一栽种鸦片烟及买土煎熬售卖兴贩多次者绞候其知情租给田地房屋之业主及知情受雇之船户但在一年以外者充军一年以内者流半年以内者杖徒田地房屋船隻入官吸食鸦片烟罪问绞候

○褒城地方情形稟

敬稟者窃职前在省垣奉谕回署后将地方情形详晰具稟仰见大人勤求治理廑念抚绥职钦佩之余谨就县治地方大概情形稟呈宪鉴伏查县治东西狭而南北长东界南郑西界沔县北则与留坝城固老林相接南则与四川南江广元毗连东西相距七十五里南北相距二

百二十里东南距西北三百二十里东北距西南四百二十里统计四乡山居十分之七东西乡山原相间北乡栈道跬步皆山南乡自县城至长寨平原二十里自此以南二百余里皆崇山峻岭其中尚有未闢老林箐密林深相连蜀界且山中樵牧细径处处可通土人履行只如平坦前军兴时此路尝为逋逃渊藪是一邑边界扼要之地也至穀种所宜东西乡平原种穀麦山地种包穀北乡山地瘠薄不产他穀则悉种包穀南乡自汉江以南至流淝河其中百余里绣壤相错多水田悉种稻虽堰田渠田山田塘田肥瘠不一而陇接塍连特为一邑膏腴之地职尝约畧统计褒城水田有八万馀亩旱潦不齐丰歉牵算约收市斗稻米十一二万石麦收约八九万石黄豆菜子并杂粮二三万石包穀十八九万石每年约可得粮四十三四万石计在城四乡土著寄籍流寓客民共烟户二万五千八百馀户共男女大小一十五万九千馀口大小口牵算每口岁需粮二石五斗共需口粮四十馀万石故县治境内丰岁所收仅能敷日食而不能有盖藏幸有外省流徙工作贸易之人十分中可馀粮一分再者山内有洋芋蕨粉等类合包穀小麦磨粉亦可疗饥无论年岁丰歉山民皆以为食又可省出穀粮糴钱以供油盐布疋人情费用之需此山民日用饮食之艰难而年岁丰歉之所关甚钜也居民土著者仅十之四五客民以川楚为最多广东云贵次之江西安徽西安同州又次之士习民风俱为淳朴土著之民蠢愚而知畏法客民间有桀骜健讼者然可以理谕之否则势禁之亦无不悟惟距川省较近处往往有匪徒出没其间或赌博络窃或酗酒打降如嚙匪所称为红籤黑籤者若遇歉年甚至勒索酒食估借强刁滋扰殆甚设稽查之不密惩治之不严则源源而来皆视为乐土安居而閭閻受害无穷矣职莅任以来遇此种案件无不从严惩办此辈虽稍见敛迹而稽查严防犹不敢一日稍弛此县治形势土物风俗大概情形也职履任之初访有地方积弊八条出示革除另录附呈至民情风俗职察有应损其太甚者有应益其不及者有当因其势而利导之者有当杜其渐而预防之者犹当随事随时悉心体察见诸施行总期矢慎矢勤为有益閭閻之事以仰副大人痼瘼在抱惠爱黎民之至意至县治向无志书亦无輿图职曾就见闻所及计里开方刊有县境輿图併赉呈览

○整饬捕务并拟弭盗清盗稟

敬稟者窃职接奉札飭内开照得贼非窝家隐藏无以托足窝非捕役包庇不敢容留欲情盗源必先破其窝家欲破窝家必先严饬捕役等因又奉札飭内开时届隆冬正宵小窃发之时巡防缉捕自宜认真办理近闻西同凤乾各府州属窃贼不时偷发而尤有拦路抢夺之事务须严比捕役访拏窝家并于无卡房辽阔地方派役认真巡逻毋许贼匪匿迹倘有弭盗之方清盗之源条列所议以闻并将遵办缘由先行稟覆等因仰见大人轸念民艰勤求治理之至意职凜遵之余益深钦佩伏查卑县东西为驿站衝途商贾行旅日夜络绎不绝难保无逃窜匪类混迹其中又渭河以北与大荔等县接壤汉回杂处向不设立卡房盘诘实虑难周南乡一带百余里深山僻谷加以种地客户十居其五稽查尤当严密职到任之初即于向设头二三四各乡捕役之中将其衰庸奸猾无能者革除数十名另选年力精壮缉捕勤能者总散役共有八十余名分派于东西南北四乡不时巡逻一有命盗案件仍随时给予盘费悬立赏格令其上紧查拏每遇隆冬宵小窃发之时于十月初一日起次年正月底止东西两乡各派勤干捕班头役一名散役四名南北两乡各派头役二名散役八名每名每日酌其路途远近发给盘费制钱三百文或二百文不等飭令分赴各乡于腹里边界处所会同乡约地保往来梭

巡母任盗贼及形迹可疑之人停留藏匿再查卑县四乡村镇向皆各有乡约地保原为稽查弹压而设职到任之初逐一点查间有日久裁撤未经补报者殊为漫无约束又有数村公共一人者亦恐鞭长莫及职当即出示晓谕著各该村镇认真选举公正殷实之人充当乡约地保每村二人不许一村不设其村镇辽阔或户口众多之区皆酌量添设乡保一二人数月之后即据陆续保送前来职亲加考验面饬各按交界认真巡查凡有面生可疑行踪诡异之人即时盘诘驱逐又以聚赌包娼皆为盗贼之媒尤须严行禁止务使城乡鲜游手之人宵小无容身之地方为不负委任当经出具认保各状在案现值隆冬不时密差老成快壮四出访查所有派出之捕役以及乡保人等尚俱奉行不怠各村堡坐夜支更防守亦极严密闾阎甚属安静溯查卑县道光五六两年之中共报窃案二十四起职到任七八两年之内共报窃案十一一起是窃案近日较少而获案仍只十有三四又娼赌凶殴之风向来最炽经职严行查禁惩治近日其风亦觉少息而总未尽净职正深焦虑设法查拏间适叠次接奉札饬所以谆谆教戒者皆整饬捕务查拏盗贼之要道职益当恪遵指示各条饬谕捕役乡地人等认真巡缉捕务期匪徒不至漏网良善得以安居以冀上副大人视民如伤求治若渴之至意至奉谕条议弭盗之方清盗之源职才识疏浅实切悚惶乃蒙大人虚怀若谷探及刍蕘不敢不勉竭愚忱敬陈管见谨拟二条另摺呈览尚求大人俯赐裁成切加训迪俾职得所遵守除奏安良实为公便因奉札饬合将遵办缘由肃具禀闻

一弭盗之方职以为首在严缉捕而尤在于未比捕先养捕盖凡充当捕役之人大半家无恒产衣食不周亦有匪类畏罪悔过改业投充者其平日无事随班听差所领定例工食止可敷衍口食一经报案奉票出缉则工食断不敷用若不量为调剂而一味绳之以法不特于公事无益其弊必至卖放贼人庇养窝家揆厥由来实以不能枵腹办公之故是在各州县平时除将应领工食按季给发毋短毋迟外及遇报案票差缉拏须计其道路之远近差限之迟速量给盘费复按赃数之多寡案情之大小酌立赏格使其当事无枵腹之虞获案有格外之赏如此再不依限报获则严刑以比之夫亦何惮不为本官出力而甘心犯法庇贼受刑听比耶惟赏捕之资例无报销必须捐廉办理统计盘费赏项以及冬月长巡口食所需缺繁案多者每年约需银七八百两次者五六百两再次者三四百两似亦敷用州县身任牧令每年用度正复不少若能于一身之车马衣服饮饌少加节省署内之亲宾幕友侍从量为裁减以所省无益之浮费贴补有用之公役庶期获案日多报案日少闾阎蒙福行旅获安似亦牧令力所能及心所乐为者故弭盗之方要在养捕也

一清盗之源职以为要在查保甲而尤要在慎用查保甲之人盖窃盗之根总在窝家而与其拏窝家于破案之后不如慎用乡保严查保甲除窝家于无案之先缘久惯窝盗之人藏匿乡村其党与既众耳目必多一经获贼到案窝家非闻风远颺即寄赃灭迹不惟窝家查拏不到并已获贼人之真赃确证亦不可得反致犯供易翻案情难定于公事实无??卑益各州县向立牌甲原为稽查户口使匪徒不得匿迹而设若不慎选得力乡保认真稽查仅于地方官道途所经勘验所临之地偶一点验抽查往往官来则虚应故事官去则置之高搁仍属于事无济是必须慎用选得力之乡保专责以稽查户口盘诘往来使窝匪无聚集之区宵小失逋逃之藪方为于事有裨但此等苦累招怨之役又係公正殷实者所不愿充是在地方官剴切晓谕城乡绅士商贾临事为议办公费斧不令耗其已产事后为之主持公道不令受人欺侮地方

官亦祇任以稽查盘诘之劳而不苦以奔走下贱之役彼亦何惮而不选趋公乎如此慎择得人则遇事必能破除情面拒绝贿赂不致有徇隐袒庇之弊使之驱逐窝屯绝盗之根禁止娼赌断盗之媒总可期其得力地方官再于其因公来城之日随时传见或于公务之暇各按乡镇轮流呼唤来署每日或两三起或四五起约计一岁之间可以传唤周徧识认熟悉每见则询以地方之有无凶盗事端匪徒之有无出没窝藏以及年岁之丰歉风俗之俭奢和颜悦色开诚布公使之有爱戴之意而无畏缩之情是盖推地方官一人之心置于乡保千百人之腹聚乡保千百人之见闻为地方官一人之耳目近搜远访旁勾互稽何患窃案之不破贼窝之不除也哉故清盗之源要在查保甲得人也

以上二条谨就管见所及冒昧具陈抑职尚有议者从来有治法尤贵有治人兴一利即思防一弊盖官为众人属目之身胥役乃时刻近官之人凡有举动其间把持多端情伪百出临事少不留意或任情偏执或心有游移一为若辈所窥测则逢迎欺骗无所不至在州县费尽心力原为地方兴利除弊起见行之不善反为若辈开一营私肥己之门岂不可惜是在有心者随人随事体察防闲既须气静神恬不为奸猾所惑尤须通权达变不为迂执所拘所谓神而明之存乎其人如此则捕役乡保皆可为我所用不至为彼所愚驾驭之道得鲜有不收其效者弭盗之方清盗之源是否在此尚望大人切加指示不胜惶悚企仰之至

○署规

谕闾署家人知悉本县诗书门第世守儒风从不敢稍踰礼法自蹈愆尤筮仕以来倍加竞业从无假手家人倚为心腹纵令在外勾结索诈撞骗等事今先将谨饬诚朴之本怀宣示尔等并开明署内条规俾尔等先束身心再图温饱屏绝诡诈之念专存赞助之诚总期主僕之间安贴相依尔等为人服役原为餬口之计果能遵奉规条认真出力自必从厚给赏尔等之贤愚勤惰断不致一律视之后开署规二十条各宜恪守倘有违犯不稍姑容尔等细阅之后或去或留其自酌量勿须勉强

一闾署家人各照派定执事谨慎管办熟谙者愈当勤谨细緻初学者先求明白安详无论公私大小事件俱不准由尔等做主必须立时禀明请示是非行止由我决断我係初任州县倘所见有不当之处尔等晓事者不妨各陈所见请示商定以期妥协免致错悞但不得隐瞒丝毫任尔等草率行事其谨记之母致久而擅专自取咎戾

一署内家人自以安静勤慎者为最佳倘有串通书差瞒官舞弊或偷卖粮串差票或暗受原被贿嘱以致抽换供结等事一经发觉定行认真究办断不袒护姑容尔等其慎之又慎各家人等许令互相查察如有弊窦立即密禀以凭查明处治

一每早晚所收公文并各处书信俱须随投随送候我亲自拆封不准家人擅自先行拆看

一闾署家人喫饭睡宿各有派定处所不准任意搬移互相争佔厨房饭菜原不能十分丰美亦以日用有常理宜节俭即衣服鞞帽只须整洁朴实不失本分为佳如尔等不甘淡泊务即

及早辞去断不准任意奢华大肆割烹讲究穿著倘有此种习气纵使能事亦必不用尔等有则改之无亦留意切切

一署内家人及各色人等每日如有出署者管门家人必须问明往何处去作何事买何物何时回来将其姓名并出入时刻登记水牌每晚录簿送阅其进署之人如係绅士须著柬房问明官职住址即时传帖请示或请会或有事不能请会须照谕柬房在外登答仍将门簿逐晚送阅不许遗漏草率即书差人等不奉呼唤亦不准擅入宅门至杂项人等须著把门人问明来历回明后准否进署尔等候谕传出不准擅先令其进署如有故违惟管门人是问

一閣署家人并各项人等俱不准三五成羣饮酒赌博或高声谈笑或吵骂打架或吹弹歌唱或放肆多言倘有违犯立时查逐尤不准吸食鸦片烟如有其人照例究办

一春冬二季每日寅正三刻发头梆卯正三刻发二梆申初三刻发晚梆酉正三刻宅门上锁夏秋二季寅初三刻发头梆卯初一刻发二梆申正三刻发晚梆戌初三刻宅门上锁管门家人派有专司启闭者照此办理不准参差

一每日头梆厨房烧水茶房煎茶各家人此时俱须淨脸办事二梆以后门上查点本日案件数目传唤书差飭齐各案人证伺候听审如本日案件较多晚梆以后亦如早梆伺候

一凡有调取案卷以及催办查覆等事管公事家人只须将我所发衙条送交门上转发该承不准越次径与书差交接设或事关重大情节周拆自必将该书并家人唤齐候我当面谕话如有命尔等传谕公事必须照话传谕不准私自增减致有舛错倘吩咐听未甚明不妨两次三番请示详细再行传宣勿恐厌烦但求安贴

一每日所收呈词标日阅后先行登号再行分别送批俟我核批后先将副状过批对明一面即传该房进署录写状榜送阅过硃后发贴暂将副状存内俟正状过批登号后正副状互对无讹再行分别发房所以先将副状存署者专为状榜迅速免人久候之办法也所有呈词仍立收呈批呈内号簿每日录批每晚随同各簿送标不得舛漏

一每日审过案件无论已结未结管公事家人于收回卷宗时务须眼同承行该房理清各卷内供词结状件数以免日久遗失致有推诿并防该书等窃取抽换之弊

一每日除办理堂事外所有判稿核批寻常日行事件管公事家人须按时依次送阅不得延搁惰悞其紧要之件随有随送不在此例

一管仓家人如衝途管号办差家人向係在署外喫饭住宿尤须安分办公不得在外舞弊多事或勾串书差诈骗以及嫖赌或赴庙看戏上街閒游等事有犯必惩不稍宽纵奉差出署者亦然

一署中家人不准与书差人等交接往来或彼此请酒换帖或彼此邀留戏博如有违犯定行从严究治

一每逢公出所有随带各项人役著门上预期开单听候点派不得擅由书差私派如查有单内无名之人暗地随往惟门上家人是问

一跟班人等跟随下乡不准私向差役需索如有人给送食物必须当下回明请示不得擅行取用违者照索诈例究办

一家人出差他往无论道路远近盘费多寡销差时俱须开呈细账不得以少报多尤不准买物孝敬

一署内各色人等无故不得在办公事家人房中閒坐如有不遵许管公事家人指禀

一跟班中每日派二人伺候会客及坐堂一应内事派二人伺候遣往署外差事并跟随出门等事如衝途护送要犯及饷鞘或遇下乡勘驗等事随从家人临时点派

一无论新旧家人俱係量才器使并非偏向好恶其中间有一二未能深悉之人随时察看好丑自必随时更换断不稍事将就所有每节应给赏钱文由门上经手存贮登记录簿按三节结总呈阅由我开单派分不得任意争闹

●附录

赈饥十二善

育婴堂法

劝戒歌

○赈饥十二善 【见荒赈全书】

赈饥之法莫善于散米莫不善于施粥莫善于各里散米莫不善于城市笼统散米各里散米之善何如施粥止可及近地之人十里以外多不能及即十里以内之人其脏腑筋骨已为饥馁所败欲其晨赴夕归力既不堪况竟日止此一粥而日日奔驰往反兼之风雨霰雪道路泥泞即使施粥不缺亦必转填沟壑【死于道路不少死于粥厂更多死即埋于乱塚并子孙亦无处识认是饥民未必能活而父母之尸反失也狐死首邱物类且知何况人乎最是伤心之事】至疲癯老弱之不能出而吃粥者又不必言矣散米则皆安居而受赈其善一煮粥必多人料理此曹或私昵其亲友宽假其佣僕必有破冒有偷窃或添水或宿馊种种诸弊又有柴薪器具等费计米一石饥民所食不过五六斗耳散米则一人之费可供两人其善二城市游閒无赖皆得积饱乡愚濒死之民安能与争强者或数次重餐弱者或后时空返不公不均无从查核散米则按籍分给既无重餐亦无空返其善三一家有几口吃粥必须齐出以致少年妇女出头露面有志者羞泣可怜痴愚者习成无耻甚至执役之丧心绰趣亡命之调笑挨挤事变丛生言之足令髮竖【相聚相识因此成口不堪数计】散米则男人持票赴领而妇女得全其廉耻其善四然此犹小者也救目前之性命当救将来之性命目前之性命在口食将来之性命在农桑若施粥之法无论从前诸弊民不沾恩即使奉行尽善饥民人人受惠日日饱餐于城市中而早出暮还荒废耕织散米则仅费一时之支领仍不旷逐日之工程农安于畎畝妇安于织紉无旷士无游民有无相济则情厚死徙不出则俗淳其善五况饥民宜散而不宜聚宜静而不宜动日喧闹于市井污秽之气最易蒸为疫病何如帖然于村落间乎其善六【饥民羣聚秽气薰蒸断无有不成疫者】城市散米似可省舟车挑脚之费然乡民走领数升之米往还过午饥肠难支必不能持归炊煮不免于城市换饼饵粥麵聊以充饥而家中仍恐嗷嗷无食若各里散给则无是患其善七笼统赈施人户情稽应领而不得领不应领而或多领弊端丛生惟各里造册自赈则邻里熟悉真伪难欺必无不均不公之病其善八城市赈施必每日领给此则或五日一给或十日一给五日以下则太频而劳十日以外则总给米多饥民恐有不知撙节者不可不为之限制也其善九所赈之米虽止数升然十日五日总给不夺其工其人仍作生活以佐益之则全家鼓腹矣其善十或疑此但救土著而不救流亡不知流亡中有刁猾强悍者小则为鼠窃大则为刼夺往往为害于地方况被灾之处财力艰难饱一流亡必馁一土著夫此之流亡即彼之土著也但使各州县各都鄙举行此法各任其土著安得复有流亡即有流亡闻故乡有米赈谁乐为流离异域之人乎其必归而就赈矣是不救流亡正所以救流亡也其善十一【近有不被灾之处流民羣聚缙士捐米赈济流亡益多是流亡每因救而愈甚若好行其德则彙集钱穀持赴被灾之地分助其地之不能赈者

此亦济人实德】此法既行人不出乡又可佐以兴作之事各里中巨室长者或疏凿或创造皆可以活人其里中公役则高乡宜濬河浜低乡宜筑圩岸有产之家计亩稍出升合既以活人又可为已业无穷之利若当事推扩此义为力尤大其善十二然而以米代粥亦可以钱代米以米则有舟车转运之资斗斛折阅之弊米色乾潮新陈好丑之别若以钱则不惟人人均匀且可买麦豆杂粮价贱而穀多易于果腹或作小本营生兼可觅利度活是又在平当事之通融办理矣

【黄懋中曰赈饥胥吏作奸贫者未必尽报报者未必尽给其报而给者又未必尽贫有司擅其名贫民不沾惠请就里中推一二大姓任其赈事稍立赏罚科条以劝戒之则无漏冒损耗之弊而胥吏不能为奸贫民即有缺漏易于自鸣可无奔走与留滞之苦不至□杂秽恶蒸而成疔】

○育婴堂法

其法聚资置大宅一所前设小门扁之男子不得入择老成严毅之人守之凡贫家妇之肥健有子愿为乳母者悉令携子而居其中量给工食儿至即以乳之者为母聘小儿医一人诊视疾病设义塚一所有夭者即棺敛瘞之另僱姬之勤者二三人儿谢乳即令抚之一姬可抚数儿所以让后来之儿也乳母湮竭出堂其乳母与儿不愿离者听其携去儿生五六岁视其质之高下而教之堂外另设一馆延老成蒙师一人男子之秀颖者教之读书愚鲁者即令执堂中馆中洒埽之役女子有端好者乳母为之缠足教之针黹蠢拙者亦命执役男子过十岁不许入堂中愿出堂者因才发友随缘栖託不取身值女子不及笄不出堂门既笄则以嫁市井平民聘金稍具衣饰有馀归堂中公用诸善信中推公正精明才能办事身多暇日者总事凡男女之出入银钱收用以及日用纤悉之事无不检点设柜于门俟过往好义之人乐善而喜捨者一钱握米无不毕登规模既成善缘渐广久久行之可以不废此与天地参之大善也

扬州蔡琰建育婴社募众协举其法以四人共养一婴每人月出银一钱五分遇路遗子女收至社所招贫妇领乳月给工食银六钱逢月朔验儿给银考其肥瘠以定赏罚三年之内听人领养此法不独恤孤又可济贫凡郡邑村镇皆可做为官司者循此化导各方利济更大也

○劝戒歌【山西长子令丁丽生先生文钊著】

示谕闾邑诸色人等知悉照得本县莅任伊始采访士习民风甚为淳美即内有良莠不齐者亦不难以贤化愚同归于善除地方利弊随时谕访次第示禁外诚恐尔士民人等视为具文慢不经意本县编为劝戒歌词刻板刷印遍给各村镇悬贴语言浅近词意详明可讽可歌家喻户晓俾地方丕变咸成贤士良民是本县所厚望焉开列十劝十戒于后

劝尔民要孝弟百行此为根本计常念亲恩大似天手足情深须切记

劝尔民要诵读读书岂但求科目但教人识数行书气质和平能载福

劝尔民要力作三时劳苦充囊橐全家衣食可无忧偶遇荒年亦安乐
劝尔民要树木尽将閒地成林麓栽培不过十年间到处多材取用足
劝尔民要教子子肖自当家业起稍失防闲便破家万顷田园何足恃
劝尔民要守分须把良心常自问士农工贾有专门不义之财有报应
劝尔民要睦族同为一本须联属倘因小事到公庭尔祖尔宗都玷辱
劝尔民要和邻同居异姓亦相亲偶然小忿须容忍势孤同里作仇人
劝尔民要行善逢人到处行方便救灾恤患是阴功胜诵弥陀千万遍
劝尔民遵九劝浅近之言皆至论此事人人尽可行日望尔民如我愿
戒尔民勿抗粮早完国课得安康莫待奏销期限迫迫呼连日到家乡
戒尔民勿健讼小忿岂同仇不共讼得赢来累已多那知能忍常受用
戒尔民勿唆讼律法从来分首从收呈先究主谋人新例加严不稍纵
戒尔民勿诬赖须知反坐罪名大纵逃国法有天诛到底害人还自害
戒尔民勿争鬪逞强往往难宽宥试看世间凶恶人轻则徒流重监候
戒尔民勿习匪虽善藏头终露尾一经发觉定遭刑法网能逃曾有几
戒尔民勿诓骗鼓舌摇唇虽善变举头三尺有神明莫谓奸谋人不见
戒尔民勿嫖赌无论被拘到官府废时失业耗家貲因此便成破落户
戒尔民勿奢侈唐魏遗风须继美莫教从此渐纷华转眼饥寒空到底
戒尔民遵九戒不肯奉持终必败千言万语括其中警惕时加心莫懈

●例案简明

灵石何耿绳辑

检验

人命

强盗

抢夺

窃盗

窝家

放火

发塚

夫囚

赌博

诱拐

私铸

私盐

私雕假印

犯姦

犯贓

诬告

囚禁

捕緝

命盜審限

○檢驗

人命呈報到官即行檢驗當場全凭干証与尸傷然干証犹有扶同而尸傷則不容偽者報到即驗其尸未變其傷易見件作喝報傷痕必須与凶器符合听尸親看驗取凶犯認供令干証質証親驗无异然後填注尸格初驗詳審的確可免日後蒸檢

例載地方呈報人命正印官公出則移請鄰邑代驗或鄰邑亦公出或相距遠則許派丞倅等官代驗毋得派雜職濫派者降一級然又一例載州縣同城并无佐貳鄰封遠則亦准飭吏目典史驗立傷單申報印官覆驗又或距城遠則并准吏目典史移會該管巡檢就近往驗申報印官覆驗如印官不能即回再又請鄰邑代驗通詳事固无一定也

例載不准三檢違例者罰俸一年然亦有告三檢者取供結通詳批准委員會檢尚无处分

甫入棺而求官覆驗不必詳明按此說非也即為曰无几尸未發變亦斷不可必須訊明何傷漏驗何傷不符具結開棺如虛反坐据供結通詳候各上司批齊方可開檢

凡委別官審理者所委官帶同伴作親詣尸所不得弔尸檢驗保辜

凡保辜者先驗傷之重輕或手足或他物或金刃各明白立限手足及以他物傷輕者限二十日金刃及湯火傷者限三十日餘限各十日折跌肢体及破骨墮胎者无论手足他物皆限五十日餘限二十日或平復或成癰或身死或因傷不因傷分別正限内外論罪照一日九十六刻扣限聲明大建小建時刻

例載凡遇有鬪毆傷重不能動履之人聞報即行帶領件作驗看不許扛抬赴驗

例載正印官親詣驗看外其離城遠之區及繁冗州縣委係不能逐起驗看許委佐貳巡捕等官驗報仍听印官定限保辜

謀殺傷不准保辜過失傷不責保辜又例載毆大功以下尊長虽死于餘限外不論報辜夾簽聲明

○人命

凡勘問謀殺人犯果有詭計阴谋者方以造意論斬助毆傷重者方以加功論絞謀而已行人贓現獲者方与強盜同辟毋得据一言為造謀指助勢為加功坐虛贓為得財一概擬死致傷

多命

凡同谋共毆人犯除下手拟绞外必实係造意首祸之人方以原谋拟流毆有重伤而又持有凶器者方合例发遣其但曾与谋而未造意并有重伤而无凶器有凶器而无重伤者毋得概拟流戍

注临时有意欲杀非人所知曰故辑注曰若先前有意不在临时则是独谋于心矣若欲杀之意有人得知则是共谋于人矣临时为鬪毆共毆之时也故杀之心必起于毆时故杀之事即在于毆内凡审故杀情节关键尽于此数语

戏杀注谓以堪杀人之事为戏如此较拳棍之类此语最明若非以堪杀人之事则为过失杀矣

误杀中分谋故毆又分凡人亲属尊长卑幼

过失杀注耳目所不及思虑所不到二语最要即如下文弹射砖瓦等尚非可以一概论也

弓箭伤人问是否城市及有人居止其放弹投掷砖瓦鸟枪等亦如之

车马杀伤人问是否街市镇店或乡村旷野及因公急驰

庸医杀人问是否故违本方

窝弓杀人问是否树立竿索

以上各条分谋鬪故戏误过六项虽人命情节变态百出而大约不出乎此此外则有穷凶极恶如杀一家非死罪三人及三人以上者支解人者又有妖术杀人如採生折割造畜蛊毒者事非常事另著于篇其同是人命别有名色者亦另著于篇

凡杀一家非死罪三人必係谋杀故杀及放火行盗而杀者乃照律凌迟若係鬪杀共毆另看例定各条一家注谓同居虽奴婢僱工人皆是或不同居果係本宗五服至亲亦是死罪注加实犯二字则如准盗准枉法者亦不论也

肢解人当照例问係杀前杀讞若係杀后是否欲求避罪割碎弃藏抑係势力不遂凌迟处斩之分极宜详慎

採生折割造畜蛊毒者当究其方术得自何人同学引进何人自己得后又曾传授何人方术如何炼製试过几次害过几人虽蛊毒不必杀人亦斩亦须严究明确

威逼人致死须看注中威之气燄难当逼之窘迫难受二句情节但此最不易引重则可以引光棍恶棍等例轻则可以酌拟不应其有别项情节如索诈则引恐吓诬讟则引诬告又各有本条不得用此盖此条以其人命则情重而罪止满杖则法轻故须善酌 因姦盗而威逼人致死其强姦未成但经调戏一闻秽语各条并载例内而因盗则亦最难引此盗字是窃盗无强盗威力制缚拷打监禁人因而致死威力主使殴打人致死制缚必实係一时逞忿并无欲杀之心方合律主使必实有可畏之威有不敢不从之势方可坐为首与同谋共殴不同

罪人已就拘执而擅杀罪人不拒捕而擅杀分别罪应死不应死
擅杀罪人不论谋故均以鬪殴杀论谋杀者其为从加功依余人论

○强盗

凡盗案报到即会营往勘係城中或係乡村营汛远近有无邻居事主住屋几间坐落方向从何处入门何处搜赃何处出去或係明火执杖撞门毁户抑係踰牆撬壁临时惊觉行强入室几人曾否涂面如何言语禁吓有无捆缚殴打初时事主可曾喊叫邻右可曾闻声去时可曾挟架事主道路可曾遗有器械油捻取供估赃勒缉通详

例载事主失单如繁多一时失记准于五日内续报

凡强盗不许捕官私行审讯不许捕役私拷初审时即先验有无伤痕于招内开明并无私拷伤痕字样 强盗问有无父兄伯叔与弟同居及有无知情分赃 【
窃盗与窝主皆同禁约例】

盗以赃获为定赃以事主确认为定最关紧要最防捕役囑令混认其弊非轻例载起赃须差委捕员眼同起认不可使捕役私起以滋诸弊也

凡盗犯到案审实先将各犯家产封记俟题结之日变卖赔赃或无家产及外来人无从封记者将案犯及窝家有家产者赔本身外或有馀剩概行变价代赔

凡事主报盗只许到官听审一次认赃一次所认赃即给主释回不许往返拖累

凡获盗有供出他省犯劫者研讯明确毋庸解往质审有例如果有赃迹未明伙盗待质必须解往者亦有例 【窃盗另例亦同】

州县印官公出遇有失事佐贰捕官一面会同汛弁查验缉捕一面申请邻邑印官覆验申报

凡问强盗固不得有心姑息曲为开脱但一字爰出骈首就戮预谋行强者不足惜其临时行强者倘非有强形显著要当存求其生而不得之心乾隆二十五年湖南段乃香案言语禁吓似强而缚猪情形仍窃乾隆二十一年浙江罗三案临去扬言近于暗进明出而吓禁由于畏

追逃逸并未拒捕但有一线即属生机又如乾隆六年江西胡廷秀案指驳入细不科强劫而科抢夺皆可类推也

○抢夺

抢夺之案与强劫相似人少而无凶器抢夺也人多而有凶器强劫也然亦不可拘泥有人少而有凶器为强劫者有人多而无凶器为抢夺者总以情形为凭不在人多或少

例载在白昼为抢夺在夜间为窃盗在途截抢者虽昏夜仍同抢夺止去白昼二字纂注曰谓抢夺必在白昼可也谓凡在白昼者皆係抢夺不可也合此诸说参之

○窃盗

凡审窃盗须验有无刺字三犯窃盗须查犯后曾否遇赦其得免并计后再犯各条载新例

凡窃盗赃五十两以上州县同捕官带同捕役搜验四十两以下捕官带同捕役前往搜验

窃盗须以一主为重若一家内有两家之物一船内有数人之物客店内有众客商之物均作一主论临时行强临时拒捕只分在得财前后拒捕各自杀伤各自主当各尽本法不得分首从论

○窝家

凡窝主自当严办以清盗贼之源但今人以容留即为窝主非也例载有窝主窝藏之别必须审有造意共谋实情方以窝主论斩若止是勾引容留往来住宿并无造意共谋情状但得以窝藏例发遣毋得又致概坐其存留几人并载例内

窃盗窝主当统计各主赃科罪不得照窃盗以一主为重

○放火

放火不外谋财挟讐二端谋财必有人助同抢夺其事易明挟讐必独自匿迹潜踪其情难见然而当场攫物者火未必定由伊起而旁观漏网者反係巨凶情罪至重不可不慎律注须放火处捕获有显迹证验明白者乃坐显迹谓如硫磺纸捻引火柴草之类证验如火起之初实有多人共见其在旁引烧遇人始行逃去者或其谋有漏洩者之类

律中首载放火故烧自己房屋此语鹘突之甚如果自烧则又必有别故自当另拟矣熟思皆无一可通自不必为律迴护

失火例载典商一条此放火自烧中所有情弊所谓当另拟者也

○发塚

发塚律分见棺见尸例分一次二次至三次以上并糾众索财取赎各条又新增发塚见棺锯缝凿孔抽取衣物并非显露尸身一条按此辑注所言见字去声显也露也必开露方坐本罪假如发而未至棺仅于穴旁去指大一砖便可窥见棺槨即坐见棺槨之罪乎今例正合

残毁弃失移尸并载发塚律内辑注曰凡人发塚之罪重于毁弃亲属毁弃之罪重于发塚

○夫囚

刼囚者变自外入反狱者变自内出刼囚不须得囚但刼即坐反狱以打开监门杀伤禁卒为据虽未逃出亦坐脱监者从门出越狱者踰垣出此二者所谓主守不觉失囚也若反监罪减若刼囚罪免

刼囚兼途中曰私窃放囚者非刼也既曰打夺则似与刼同而又立中途打夺一条何也凡罪人已经到官科讯拘禁曰囚其犯事尚未到官初就捕者则曰罪人罪人者重轻未可定之词也其追徵钱粮勾摄公事则并不必其有罪者也故其事与刼囚不同而其聚众则可恶故特立此条不然则罪人拒捕与拒殴追缉人已各有律何须此条

已就勾捕则为夺未就勾捕则为拒注云不于中途在家打夺是虽来捕而尚未捕去然或已有拘繫将行情形则打夺尚有可通至云打夺之人即係所勾捕之人以已夺已于义何居引用当酌

○赌博

凡赌博问係偶然聚会有无经旬累月开塲放头聚集无赖各情形并讯明赌具来厯赌具例尤严 窃赌家之两邻容留造置赌具之房主并有例

例载凡无藉之徒及生监衙役兵丁窝顿流娼土妓引诱局骗及得受窝顿娼妓之家财物挺身架护者照窝赌例治罪

又按官吏宿娼杖六十而民人宿娼律无明文或谓当从杖六十上量减为此当是不应轻

○诱拐

凡诱拐之案当分畧诱和诱畧者罔其所不知和者因其情愿或先被哄骗事出不得已而始行曲从则方畧已行即不得谓之诱矣所诱者不论良人奴婢不论已卖未卖但诱取已行

即坐何人同谋何人窝顿牙保买主是否知情妇人有无先后姦情幼孩有无施用药术十岁以下虽和同畧

收留迷失及在逃子女与此不同者彼乃有因而攘之义也所当参看者譬如因人迷路而诳引相随乘人离怨而诱引出外则即是畧诱和诱矣

○私铸

凡私铸分别铜钱铅钱数在十千以上或不及十千而私铸不止一次或甫经安炉设碓製造钱模尚未开铸分别首犯与匠人及为从买使受僱并房主邻右等定拟

私销重于私铸凡拏获案犯必先严究有无销毁剪边情事剪边尚未私销照私销例量减乾隆三十年案

○私盐

私盐例凡事发止理现获人盐如获盐不获人不追获人不获盐不坐此律重诬扳宁纵毋枉之意辑注曰如私盐人多应捕人少当场止获一人馀者获盐遁去不得谓获人不获盐不坐又如现获之犯供出同贩脱逃姓名及至捕获供证明白岂得谓获盐不获人不追又如同贩担捕下手杀伤人脱逃未获有显迹者仍须追究岂可使凶徒漏网乎就律而酌以情理不可拘执

凡管理盐务及有巡缉私盐之责文武各衙门巡获私盐即发有司归勘各衙门不许擅问

○私雕假印

伪造印信分雕刻描摹造成造而未成已行使未行使係关军机□□假官诸弊抑止图骗财为数无多凡不及十两十千为无多凡篆文模糊不全者即造而未成也

诈为文书重在盗用印信不在有无押字蓋文书非印信不能行也例极明白非盗用则伪造矣两条相为表里

○犯姦

凡犯姦曰和姦曰刁姦曰强姦曰轮姦曰纵姦曰卖姦曰拒姦曰捉姦曰杀姦曰调姦和姦问有夫无夫刁姦不论强姦有已成有未成有强合而和成有虽和以强论刁姦无强轮姦无和轮姦亦分刁姦而刁姦者仍分悔过纵姦与卖姦相同而有异纵姦男妇皆属同心卖姦妇女或由抑勒拒姦或先和而后拒问确由愧悔而拒准拒抑有别故而拒不得以拒论捉姦有得捉有不得捉得捉之人不皆即得杀之人得杀仍问登时问姦所或止杀一人各有例调姦分

手足勾引言语调戏其致死则另有律

凡亲属相姦皆不分尊卑长幼彼此罪等

凡妇女犯姦到案和姦孽由自作其强姦者有部议云或邻右闻声救护或夺下衣帽或当时拏获或声喊逃跑之时有人见闻多有确据者原不必本妇到官斯亦仁厚之一端也

○犯赃

凡科赃有枉法赃有不枉法赃有虚赃坐赃有窃盗赃有监守自盗常人仓库钱粮盗赃有併赃论罪有通算全科有通算折半科凡併赃止计一主为重一主不一次皆併计然亦有统合各主而併计併赃者不计入已通算者计入已惟各已入已故无首从可分不计入已故仍分首从然而监守常人既併赃仍不分首从枉不枉不专指有禄人坐赃无枉虚赃仍论枉不枉不因事曰坐赃不入已曰虚赃坐赃亦曰虚虚赃亦曰坐同不同窃盗赃凡称准称以者皆併计枉法重在赃然而所枉法重于所计赃则计罪不计赃此其大较也赃满罪止枉法满八十两不枉法满一百二十两坐赃满五百两窃盗满赃亦一百二十两三犯律不计赃例定五十两监守盗律满四十两罪止例至一千两以上乃止常人盗律满八十两罪止例止一百两以上乃止凡赃之起不必两

○诬告

凡诬告者全诬全抵无剩罪或诬轻为重或二事以上轻实重虚乃有剩罪已决全抵未决折杖其有例该罪止律从一科断者虽诬亦免若告二人一人实一人虚虽轻不免大要律重全诬尤严致死故有加二等加三等断财产之条但若轻者得实即已非尽无因故剩罪止于杖一百余皆收赎也其罪名则以所诬为定律惟载实封弹事罪囚冤枉二条例载有尸遭蒸检捕役诬良姦徒串结衙门棍徒声言奏告以及举首诗文捏造姦赃写揭字帖编造歌谣挟讐诬讟以致自尽等条皆其大端不同剩罪又律载诬人而人反诬亦可谓极情伪之变

教唆词讼诬告之源也例载地方官不能查拏禁缉失于觉察照例议处若明知不报经上司访拏将地方官照奸棍不行查拏例交部议处

原告告而辄逃并无疾病事故两月不到案听审即将所诬人等释放不与审理专拏治原告作诬有例

○囚禁

凡徒罪以上应禁妇人犯死罪及犯实发不准收赎者禁凡窃贼无论罪名轻重皆收禁官犯公私罪军民轻罪老幼癯疾皆散禁

凡侵欺钱粮至一千两以上挪移钱粮至五千两以上者锁禁监追其侵欺在一千两以下挪移不及五千两者散禁看守

凡递回原籍人犯如係奉

特旨及犯徒罪以上援免解交地方官管束之犯经过州县仍照例收监外其笞杖等轻罪递回安□者承审衙门于递解票内注明不应收监字样前途接递州县即差役押交坊店歇宿取具收管

凡解审军流以上人犯令各州县酌量地方情形如有相距在五十里以外不及收监者先期拨役传齐地保知会汛兵支更巡逻

凡州县自理之案不得擅用夹讯其中报事件有曾经夹讯者将夹讯几次或未曾夹讯之处于招册内据实声明上司于解讯时察验至佐贰奉上司批审有应夹讯者许请改委印官审理若係印官批发者呈请印官掣回自审违例用者参处

凡强盗十恶谋故杀重犯用铁锁扭镣各三道其馀鬪殴人命等案罪犯以及军流徒罪等犯止用铁锁扭镣各一道笞杖等犯止用铁锁一道

凡部发递解及外省解部并解别省军流徒罪发回安插人犯预差官员务选有家业正役解送如人犯中途患病者原解取结方免议处即报明所在官司验明出结即著该地方留养候病痊起解仍将患病日期报部

凡徒罪以下人犯患病者狱官报明验看取具的保保出调治其外解人犯无人保出令其散处外监调治若病毙督抚题报将本犯所犯何罪名所患病症及有无凌虐曾否保释逐一声明

凡军流徒罪以奉文日为始定限两个月起解如实係患病亦不得过一百日限

凡获犯到案并解审发回之时当堂细加搜检有无夹带金刃等物并严禁禁卒不许将砖石树木铜铁器之类混行取入如有买酒入监者将禁卒严行责治

凡拏获越狱人犯务究与剃头并代为销毁刺字之人

凡邻省递籍人犯一面发遣一面关会原籍并知照经过地方官无论长解短解遵例加差转递

○捕缉

凡脱逃要犯务将该犯年貌籍贯有无鬚痣详细开明行文通缉各州县于文到之日差捕认缉一面填写印票分给各乡总甲访察如果无踪年底取结转详咨部

凡广缉重犯不得滥给缉票先将该犯年貌案由并差役年貌籍贯及所差名数一面详明督抚知照各该省一面改用通关给与差役携带在身密行侦缉如有踪迹即将通关呈报地方官添差拏解如缉无踪迹仍投换回文以为凭验毋任差人僱倩白役代缉以及藉端勒索诸弊

凡逃回原籍之军流人犯本籍地方官于咨缉文到日即传该犯亲属邻保人等逐一审问根由下落如果未逃回即取确实供结详请咨送刑部及配所省分存案仍不时侦缉

凡交界地方失事探实赃盗之处无论隔县隔府隔省一面差役拘执印票即行密拏一面移文关会拏获之后仍报明地方官添差移解其一应窃匪窝赌窝娼等类有窜入邻境者亦照此例办理 若係寻常对质人犯则须关会地方添差不得用此例擅拏

凡邻县关提人犯限文到二十日拏解若逾限不发议处若听信地保差役捏称并无其人并久经出外空文回覆措不发人者议处

凡关提日月通报各上司稽考如屡关不到者稟请本上司行关移督发

○命盗审限

凡寻常命案限六个月盗劫及情重命案奉部事件并抢夺发掘坟墓及一切杂案俱定限四个月其限六个月者州县三个月解府州府州一个月解司司一个月解督抚督抚一个月咨题其限四个月者州县两个月解府州府州二十日解司司二十日解督抚督抚二十日咨题如案内正犯及要证未获情事未得确实者题明展限按察司自理事件限一个月完结府州县自理事件俱限二十日审结上司批审事件限一个月审报若隔属提人及行查者以人文到日起限迟延察参

凡承审命盗及奉部事件至限满不结督抚照例咨部即于限满之日截算二参再限四个月仍令州县两个月解府州府州臬司督抚各分限二十日如逾限不结督抚将易结不结情由题参至承审官内有升任革职降调及因公他往委员接审者如前官承审未及一月者准其按审过日期展扣一月以上离任者准其展限一个月分限三个月两个月事件前官承审限过半离任者准其扣半加展如前官于二参限内离任者接任官准其以到任之日起无论六个月四个月事件俱扣限四个月审结至原问官审问未当及犯供翻异情节督抚另委贤员或会同原问官审理委审之员扣限一个月该管各上司亦统限一个月核办具题总以两个月完结如承审官借端掩饰不速结者督抚题参如下属已经解审混行驳飭以致承审官违限并知属官例限将满借端故为派委希图展限者一併交部议处

凡盗案获犯到官无论首伙缉获几名如供证确凿赃迹显明者一经获犯限四个月完结如

果虚实情形未分盗赃未确限内不能完结者承审官立即据实详报逐细声明该管上司核明预行咨部准其展限两个月审结倘承审官有将易结之盗案滥请展限督抚漫为咨部者并交部议处

凡卑幼擅杀期功尊长及属下人妻妾奴婢谋故等案承审官限一月内审解府司督抚各限十日审转具题如州县于正限届满尚未审结即于限满之日接扣二参限期州县限二十日府司督抚仍各限十日完结如有迟延分别初参二参照例议处至杀死三命四命之案请督抚即提至省城督同速办其限期悉照杀期功尊长之例

凡审理命盗钦部事件及一切杂案内有馀犯到案因正犯及要证未获情词未得或盘获贼犯究出多案事主未曾认赃必须等候方可审拟或因隔省行查限内实难完结者承审官将此等情由预行申详督抚分别题咨展限若正犯要证及盗窃案内首从人犯已经到案间有馀犯未获者即将现获之犯据情研审按限完结不得藉词展限亦不得延至日久应就现犯审结之日起限若承审期内遇有续获之犯如到案在州县分限以内者即行一併审拟毋庸另展限期如到案已在州县分限以外不能併案审拟者将续获人犯另行展案扣限四个月完结如问有获犯到案时在州县分限将满者亦不得逾违统限如该上司不遵定例严加查核听其捏词扣展者均议处

凡鞫狱时令招房书吏照供录写当堂读与两造共听果与所供无异方令该犯画供有司亲自定稿不得假手胥吏致滋出入情弊如有司将供辄交经承致有增删改易者许被害人首告题参

●学治述畧

灵石何耿绳辑

一到任接收库项照前任移交存库银钱及脏罚杂款册簿亲带该房逐细查检如有不符惟该房是问

一饬该房查开前任在任若干年月每年应徵地丁正耗旗租银各若干两除已徵若干两馀即民欠实数再查历年经徵地丁正耗旗租银若干两除各本年坐支应扣若干两【如坛庙祭□官员廉俸各役工食驿马草料之类俱在钱粮耗羨项下坐支】已批解司库银若干两现存贮库银若干两馀即官亏实数查明即饬该房具结开明某任实在并无亏短或实在亏短地丁正耗旗租银若干两如有隐漏情愿认赔甘结画押存内杂税项下亦照此办理

一饬该房查开本县应存仓谷若干石除某任某年奉文某项支发若干石某任某年报明买补若干石仍应存仓若干石除现存若干石馀即官亏实数如某任报买未买现存穀价在库亦可作抵查明确数即饬该房具结开明某任实在并无亏短或实在亏短仓穀若干石如有隐漏情愿认赔甘结画押存内

一通饬各房查开经管院司道府名衙门按年按季按月应摊捐某项银若干两每年共应摊捐银若干两某任某年已解银若干两查明确数即饬该管各房公具某任内实在欠解摊捐银两逐款开明共若干两如有隐漏情愿认赔甘结画押存内

一饬各房将每年某衙门某项应摊捐银两逐细开单如某项每年应摊银三百六十两则每季应摊九十两每月应摊三十两每日应摊银一两之类并将每年共应摊捐银若干两亦按每季月日分晰开明如每年统共应摊捐银一千二百两则每季三百每月一百每日三两三分之类在任若干月日应摊若干举目可稽无须卸事后查款核算致淆乱不清

一饬该房查开本县每年应徵地粮正耗银两若干向例或收银或收钱或银钱两便或因大户小户分收【如三钱以上收银三钱以下收钱之类】如係收钱每两正耗共收大钱若干所有倾豁火价添平解费统共若干按市价扣足银价是否敷解俱令逐细开出以凭核对

一徵收钱粮拆封宜勤或三日或五日照流水核算徵存在柜数目令该房检齐送内或银或钱核明正耗实数令明白亲信之人眼同贮库钥匙存内饬该管吏役小心看守或有应支各款或批解司库应行动用之时照领照批开库支发或先提半年支款存内支发另簿存记以免开库烦琐但勿牵混私用致款项不清

一支发各款如教职捕厅俸银生员廩银俱按季据领支发平色须足至各役工食等项查照向例发给但不可按季全发务多留有馀以备重案远差陆续借支之用缘此项如额外垫发

虽入交代后任不认也再捕厅多有因案停俸者必须查明倘有冒领开入支款后任亦不认也总之支发各款不得据领即发先令该管房查卷送阅看前任如何支发照例办理自不至有冒领浮支之弊

一每月应放孤贫米石若干应捐禁卒更夫等役米石若干或动仓穀碾放或係採买支发该房查开照前核办但应捐米石动用仓穀交代时作价归入应交项下以便买补还仓

一摊捐款中有急须批解者或解一季或解半年另簿存记如属可缓且可不解倘奉文催或先申复即日筹款批解亦可断不可动正项而解捐款缘正项有亏分釐均干参处捐款欠解尚无妨碍

一飭该房查开移交监禁人犯若干名捕班看管贼犯若干名各班外保候讯人证若干名每人名下开明案由亲临点查如有私押私放即将该管吏役重责示警监犯中如有有案未报及已报未经招解者查明限期宽紧次第审拟报解至贼犯有案情轻微而冻饿不堪者勿令在押待毙宜速传亲属地方保领管束或係邻封关到者备文递回取保至外押人犯有案关重大者仍押令候讯其无关紧要者即传案讯释或一时不能传集即取具连环的保候传缘无辜被押倘因暴病或他故致毙或另滋事端诸多不便此三处须派亲信妥人每晚按簿查点勿令人数多寡不符

一放告收呈送幕拟批除命盗及有旧案者准理外其情节支离者批驳不准至户婚田土钱债细故斟酌其情同姓者或先批族长亲邻查覆异姓者或先批约地及呈内中证查覆其中处息必多可免拖累或幕友意见不合不妨悬商如自信真确而幕友拘执只可我用我法至堂上审断又当随机应变不必拘泥前批执定成见也

一自尽命案无关罪名者即尸亲输服亦须限内详报以防日后翻控幕友往往偷懒不肯即详务须随时稽查催办

一坐堂审理词讼刑杖最宜检点舞弊书差及滋事棍徒强横贼犯宜用头号重责以警凶顽至寻常发落只用二号示戒而已其衣冠人士老实乡民勿轻易用刑以全廉耻再行杖时皂役下手轻重不一有得则轻不遂则重勿拘定数重者减而轻者加在临时斟酌

一到任或衙署或公馆自大门以内前后俱要亲身查看如有便门缺口务须堵塞临街矮牆务须筑高非以防外之入所以防内之出也司閤者须老成压众之人官给门房谕帖凡署内家人非官差不许任意出入如有阻之不听者回明逐出司閤者听情不阻查出口究即官亲幕友出门拜客亦须问明禀知蓋衙署随处有弊无内应则不行即茶房门子非坐堂会客不可令入宅门缘书差往往以茶房为耳目官幕之一言一动外人无不周知撞骗招摇多由于此不可不慎择而严防之也

一同城同寅如两学武弁捕厅皆吾羽翼要以诚意相通则皆为吾用倘遇不醇之辈但须自

立城府不可外露锋芒蓋善者以吾为倚?不善者即以吾为鱼肉我有隙而后议弥则已晚矣彼既发而后思御则无及矣至捕厅尤为亲密要使用为我用而不至暗中用我则公事一切可得共济和衷之益

一绅士为一方领袖官之毁誉多以若辈为转移採其行端望重者偶一俯交下问便觉正气隆重人知嚮方再为观风月课整饬斯文则众口成碑官声日起宵小之徒气类萧索自阴消无数祸端矣

一书差为官之爪牙一日不可无一事不能少然欲如指臂应使非严以驭之不可蓋此辈止知为利不知感恩官宽则纵欲而行官严则畏威而止机在到任之初察其有心玩误者重责以示警必责以示信则众心震慑不敢以身试法矣

一稿案判行差票过硃断不可假手于人虽至亲好友亦不容少为通融非谓权不下移谓亲友可假则无人不可假而门印书差可以生心作伪矣又差票案情不一或按班轮差或因人器使一出官手人无间言假手于人必多物议蓋实有串通门印行求差票者不可不思预防其弊也

一做官止办事理财二端办事难而易理财易而难蓋办事在用心心用而无穷理财在用钱钱用而有尽稍一疏忽则亏缺立见矣须合一年之入筹一年之出某项应用若干某项应用若干通盘计算不敷则设法樽节以期足用由年而分之月由月而分之日先为之极而不使过则章程定矣然后日有日总月有月总年有年总有馀无馀有亏无亏随时可按簿而稽即不至有馀或可无亏即不免有亏亦不至大累今之亏缺纍纍者由于先不自知非不知也知其入而不知其出也既亏而悔已无及矣此理财之所以难也

一账房为银钱出入总彙之地最要综理得人第一款项要清存库银钱有簿提库批解银钱有簿支发俸工有簿支发一切杂款有簿至私项出入亦分类登记而统入流水俾总入总出每日有数则有馀有亏按簿可稽矣管账人于每日总结后将账送官逐项覆看于总结处戳用图记发还倘出入有应商之处或标籤或面商从长核实可也

一分派家人执事要各因其才用违其才必至僨事门印为最要非明白人不可择诚实晓事者经手稿案文移等件门印各得一人足矣馀则在门上者管理会客或查监狱押犯等事在印上者帮同签押用印至一切奔走外差因人而使不必拘定责任也

为治一得编